KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SAR...
05. 02. 2019
02-03-6162

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO

Sarajevo,
Broj:

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14), člana 48. Statuta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na prijedlog Komisije za javne nabavke (br. Izvještaja Komsije 03-06-5096 od 29.01.2019 godine), Generalna direktorica donosi:

ODLUKU

o rezultatima okončanog otvorenog posupka javne nabavke a koji se odnosi na javnu nabavku „Lijekovi I/18-1 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a"

I

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku „Lijekovi I/18-1 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a" i postupak javne nabavke se poništava u skladu sa članom 69. Stav 2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama .

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O B R A Z L O Ž E N J E

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je na portalu Agencije za javne nabavke, e-nabavke, objavio obavještenje o nabavci broj 893-1-1-756/18 objavljeno na portalu E-nabavke 28.12.2018. godine uz Odluku Generalne direktorice za pokretanje procedure za javno nadmetanje broj: 02-03-67803 od 27.12.2018 godine.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je dana 22.01.2018 godine u 11^{00} u prostorijama Tehničkog sektora lokalitet bivša Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju KCUS-a.

Od službe Centralnog protokola preuzete su tri (3) ponude blagovremeno podnijete, uredno zapečaćene, protokolisane i obilježene po redosljedu prispjeća, sljedećih ponuđača:

1	03-06-3560	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	21.01.2019. - 13:30
2.	03-06-3671	HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar	22.01.2019. - 08:20
3.	03-06-3678	PHOENIX PHARMA d.o.o. Bijeljina	22.01.2019. - 08:55

Komisija je na sastanku održanom 23.01.2019. godine cijenila formalno-pravnu valjanost dokumenata – dokaza dostavljenih uz ponudu radi utvrđivanja profesionalne, ekonomske i druge podobnosti ponuđača za učešće u predmetnom javnom nadmetanju, te konstatovala da se ponude odbijaju iz sljedećih razloga:

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo

Ponuda ponuđača Farmavita d.o.o. Sarajevo smatra se neprihvatljivom iz formalno-pravnih razloga jer nije dostavljen dokaz o upisu ponuđene enteralne otopine u Registar hrane za posebne prehrambene potrebe izdat od strane Agencije za sigurnost hrane BiH,a što je jasno traženo TD 4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju na strani 12" pod c.) Ponuđač je obavezan da dostavi i dokaz o upisu ponuđene enteralne otopine u Registar hrane za posebne prehrambene potrebe izdat od strane Agencije za sigurnost hrane BiH."

HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar

Ponuda ponuđača Hercegovinalijek d.o.o. Mostar smatra se neprihvatljivom iz formalno-pravnih razloga jer nije dostavljen dokaz o upisu ponuđene enteralne otopine u Registar hrane za posebne prehrambene potrebe izdat od strane Agencije za sigurnost hrane BiH,a što je jasno traženo TD 4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju na strani 12" pod c.) Ponuđač je obavezan da dostavi i dokaz o upisu ponuđene enteralne otopine u Registar hrane za posebne prehrambene potrebe izdat od strane Agencije za sigurnost hrane BiH."

PHOENIX PHARMA d.o.o. Bijeljina

Ponuda ponuđača Phoenix Pharma d.o.o. Bijeljina smatra se neprihvatljivom iz formalno-pravnih razloga:

a.) Pismo autorizacije između proizvođača i mađarskog predstavnika istog dostavljeno je bez prevoda i ovjere sudskog tumača kao i ugovor između mađarskog predstavnika proizvođača i distributera za područje Bosne i Hercegovine što je traženo TD 4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju na strani 12" pod a) Ovjerena izjava o posjedovanju zaključenih ugovora sa proizvođačima ponuđenih otopina za enteralnu primjenu, odnosno ovlaštenim zastupnicima proizvođača u BiH i pismo autorizacije proizvođača (kopija pisma autorizacije i prijevod istog ovjeren kod sudskog tumača) ili istovrstan dokument kojim proizvođač potvrđuje pravo ponuđača da distribuira ponuđene proizvode proizvođača kojeg nudi (kopija istog i prijevod ovjeren kod sudskog tumača). Ukoliko se pismo autorizacije odnosi na ovlaštenog distributera, ponuđač je dužan dostaviti i ovlaštenje izdato od strane istog distributera

b.) nije dostavljen dokaz o upisu ponuđene enteralne otopine u Registar hrane za posebne prehrambene potrebe izdat od strane Agencije za sigurnost hrane BiH,a što je jasno traženo TD 4.4. Ostali uslovi za kvalifikaciju na strani 12" pod c.) Ponuđač je obavezan da dostavi i dokaz o upisu ponuđene enteralne otopine u Registar hrane za posebne prehrambene potrebe izdat od strane Agencije za sigurnost hrane BiH."

Na osnovu gore navedenog Komisija je konstatovala da dostavljene ponude ne sadrže dokumentaciju traženu Tenderskom dokumentacijom i ne ispunjavaju zahtjeve postavljene tenderskom dokumentacijom, te Komisija iste smatra ne prihvatljivim i ne mogu biti predmet vrednovanja prema kriteriju najniža cijena.
Komisija daje prijedlog ugovornom organu, da se u otvorenom postupku javne nabavke **„Lijekovi I/18-1 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a“** , objavljenom na portalu e-nabavke pod brojem 893-1-1-756/18, dodjela Okvirnog sporazuma otkaže i tender poništi u skladu sa Članom 69. /2/ d ZJN, jer nije dostavljena ni jedna prihvatljiva ponuda.

Na preporuku Komisije imenovane za predmetni postupak javne nabavke donijeta je Odluka kao u dispozitivu.

GENERALNA DIREKTORICA

Prof.dr. Sebija Izetbegović

PRAVNA POUKA:
Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana po prijemu Odluke o izboru, shodno Članu 99. i Članu 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.